

Nr. 1 Der Reichs- und Preußische Arbeitsminister an die Reichsminister. 3. Januar 1938

R 43 II/527a, Bl. 99–100 Ausfertigung, Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Gesetz über Kinderarbeit und über die Arbeitszeit der Jugendlichen.

Unter Bezug auf mein Schreiben vom 9. April 1937² – IIIa 7421/37 – übersende ich in der Anlage nochmals den Entwurf eines Gesetzes über Kinderarbeit und über die Arbeitszeit der Jugendlichen nebst Begründung³ mit der Bitte um Ihr Einverständnis. Außer mehreren förmlichen Änderungen hat der Entwurf noch einige Verbesserungen des Jugendschutzes erfahren, die das Ergebnis eingehender Besprechungen mit dem Stellvertreter des Führers sind. Im einzelnen enthält der beiliegende Entwurf folgende sachliche Änderungen:

1. Durch § 2 Abs. 5 wird klargestellt, daß das Gesetz keine Anwendung findet auf die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, ihre Gliederungen und die ihr angeschlossenen Verbände⁴.

2. Durch § 8 Abs. 2 Satz 2 wird die Bezahlung der Berufsschulzeit festgelegt. Das Gesetz folgt hiermit einer in vielen Gewerbebezügen bereits durch Tarifordnung eingeführten und auch sonst üblichen Regelung.

3. § 9⁵ hat verschiedene Änderungen erfahren:

Um Mißbräuche mit der anderweitigen Verteilung der Arbeitszeit zu vermeiden, kann nach der Neufassung des § 9 Abs. 1 Satz 2 das Gewerbeaufsichtsamt bestimmen, ob die Art des Betriebes die ungleichmäßige Verteilung erfordert.

Im § 9 Abs. 2⁶ ist der Ausgleichszeitraum auf fünf zusammenhängende, die Ausfalltage einschließende Wochen ausgedehnt worden, um auch bei Ausfall eines ganzen Tages oder mehrerer Tage den Ausgleich reibungslos und ohne Überanstrengung der Gefolgschaftsmitglieder durchführen zu können. Damit wird der heute vielfach im Interesse der Gefolgschaftsmitglieder üblich gewordenen Gewohnheit Rechnung getragen, im Anschluß an die hohen Feiertage – Weihnachten, Neujahr, Karfreitag und Ostern – die Arbeit mehrere Tage auszusetzen und die ausgefallene Arbeitszeit auszugleichen.

Im Abs. 3 ist die bisher bei dem Ausgleich ausfallender Arbeitsstunden vorgeschriebene Höchstgrenze von zehn Stunden täglich und vierundfünfzig Stunden wöchentlich⁷ auf neun Stunden täglich gekürzt worden. Eine regelmäßige zehnstündige Arbeitszeit läßt sich, auch wenn dafür als Ausgleich an den Sonnabenden verkürzt gearbeitet wird, mit den Forderungen des Gesundheitsschutzes der Jugendlichen nicht vereinbaren.

¹ Mit GesEntw. auch in: R 43 II/546, Bl. 81–112; R 2/18591, unfol.; R 3001/22073, Bl. 97–127. Vorgeschichte s. ARH IV, Nr. 7. Vgl. FRERICH/FREY, Handbuch Sozialpolitik I, S. 286 f.

² Zweite Entwurfsfassung des Gesetzes: ARH IV, Nr. 7 Anm. 19.

³ R 43 II/527a, Bl. 101–130.

⁴ Zu dieser Forderung des StdF s. bereits ARH IV, Nr. 7 zu Anm. 18.

⁵ § 9 *Andere Verteilung der Arbeitszeit*. Abs. 1 lautete: „Wird die Arbeitszeit an einzelnen Tagen regelmäßig verkürzt, so kann die ausfallende Arbeitszeit auf die übrigen Tage der gleichen sowie der vorhergehenden oder folgenden Woche verteilt werden. Der Ausgleich ist ferner zulässig, soweit die Art des Betriebes eine ungleichmäßige Verteilung der Arbeitszeit erfordert; das Gewerbeaufsichtsamt kann bestimmen, ob diese Voraussetzung vorliegt.“

⁶ Betraf den Arbeitsausfall durch Betriebsfeiern, Feste, öffentl. Veranstaltungen o. dgl.

⁷ Vgl. § 10 der Erstfassung: ARH IV, Nr. 7 Anm. 9.

4. Aus demselben Grunde ist nach der Neufassung des § 11 Nr. 2 Mehrarbeit im Gegensatz zu der bisherigen weitergehenden Fassung nur noch aus dringenden Gründen des Gemeinwohls, oder soweit sie zur Ausbildung der Jugendlichen erforderlich ist, gestattet. Die bisher im § 11 Abs. 2 vorgesehene Möglichkeit, die gesetzliche Höchstgrenze der Arbeitszeit unter bestimmten Voraussetzungen⁸ mit Genehmigung der oberen Verwaltungsbehörde zu überschreiten, ist dadurch eingeschränkt, daß diese Befugnis für eine Übergangszeit nur noch dem Reichsarbeitsminister zusteht (vgl. § 28 Abs. 2⁹).

5. § 16¹⁰ hat ebenfalls mehrere Änderungen erfahren:

Während bisher in Gast- und Schankwirtschaften für die unter sechzehn Jahre alten Koch- und Kellerlehrlinge eine Beschäftigungsmöglichkeit bis zweiundzwanzig Uhr gegeben war, dürfen nach der Neufassung des § 16 Abs. 2 Satz 1 Jugendliche unter sechzehn Jahren in Gast- und Schankwirtschaften allgemein bis einundzwanzig Uhr beschäftigt werden. Diese Fassung verhindert einerseits eine übermäßige Beanspruchung der Jugendlichen, andererseits trägt sie den Bedürfnissen einer ordnungsgemäßen Ausbildung der Jugendlichen Rechnung.

Auf ausdrücklichen Wunsch des Stellvertreters des Führers ist im Abs. 3 bei Bäckereien und Konditoreien im Interesse des Gesundheitsschutzes der Jugendlichen nur eine Ausnahme für über sechzehn Jahre alte Jugendliche vorgesehen, so daß Jugendliche unter sechzehn Jahren nicht vor sechs Uhr beschäftigt werden dürfen.

Der Abs. 7 ist als § 28 Abs. 1 Nr. 3 in die Übergangsvorschriften aufgenommen worden¹¹.

6. Auf Grund der bisherigen Fassung des § 24 Abs. 2¹² stellte lediglich der erste Verstoß gegen eine Vorschrift des Gesetzes eine Übertretung im Sinne des § 1 des Strafgesetzbuches dar¹³; jede weitere Zuwiderhandlung war ein Vergehen¹⁴, selbst wenn sie mehrere Jahre nach der ersten Straftat begangen wurde und wenn jeder innere Zusammenhang mit der ersten Straftat fehlte. Da es sich bei den stark einengenden und weitgehenden Vorschriften des Jugendschutzgesetzes in vielen Fällen auch bei wiederholter Zuwiderhandlung nicht um ehrenrührige Vergehen handelt, ist die jetzige Fassung gewählt worden. Danach liegt ein Vergehen nur noch dann vor, wenn derjenige, der bereits einmal wegen einer Zuwiderhandlung gegen das Gesetz bestraft ist, innerhalb eines Jahres nach rechtskräftiger Bestrafung die gleiche Handlung vorsätzlich abermals begeht. Diese Änderung erscheint um so gerechtfertigter, als die Möglichkeit gegeben ist, im Bedarfsfalle die im Abs. 1 vorge-

⁸ Lt. GesEntw. vom 9. 4. 1937 (o. Anm. 2) „aus dringenden Gründen des Gemeinwohls oder zum Ausgleich ausfallender Arbeitsstunden“, oder „wenn Jugendliche mit Erwachsenen so eng Hand in Hand arbeiten, daß durch den Ausfall der Jugendlichen der Betrieb oder Betriebsteile nicht fortgeführt werden könnten“.

⁹ § 28 *Übergangsvorschriften*: „(2) Der Reichsarbeitsminister kann ferner in befristeten Ausnahmefällen aus dringenden Gründen des Gemeinwohls oder zum Ausgleich ausfallender Arbeitsstunden eine über die Vorschriften des dritten Abschnittes dieses Gesetzes [*Arbeitszeit der Jugendlichen*, §§ 7–22] hinausgehende Dauer der Arbeitszeit zulassen. Er kann dabei gleichzeitig eine Verkürzung der ununterbrochenen Ruhezeit gestatten. Die Vorschrift des § 13 über Mehrarbeitsvergütung findet Anwendung, soweit es sich nicht um den Ausgleich ausfallender Arbeitsstunden handelt.“

¹⁰ § 16 *Nachtruhe*; vgl. ARH IV, Nr. 7 Anm. 14.

¹¹ § 28 (1): „Der Reichsarbeitsminister kann nach Anhörung des Jugendführers des Deutschen Reiches [...]

3. unter zeitlicher Begrenzung die Beschäftigung Jugendlicher unter sechzehn Jahren zwischen fünf und vierundzwanzig Uhr und Jugendlicher über sechzehn Jahren während der Nachtzeit zulassen, soweit es das Gemeinwohl, insbesondere die Gefahr des Verderbens von Rohstoffen oder Lebensmitteln oder die Rücksicht auf die Heranbildung eines geeigneten Nachwuchses, dringend erfordert.“

¹² § 24 *Strafvorschriften und Zwangsmaßnahmen*. Abs. 1 bedrohte Zuwiderhandlungen gegen den Jugendschutz mit Geldstrafe bis zu 150 RM oder Haft. Abs. 2 alte Fassung lautete: „Wer wegen einer im Abs. 1 unter Strafe gestellten Handlung bestraft worden ist und darauf vorsätzlich abermals eine dieser Handlungen begeht, wird mit Gefängnis und mit Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen bestraft.“

¹³ StGB § 1 *Arten der Delikte*: „(3) Eine mit Haft oder Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Reichsmark bedrohte Handlung ist eine Übertretung.“

¹⁴ § 1 (2) StGB definierte jede mit Gefängnis oder Geldstrafe über 150 RM „oder mit Geldstrafe schlechthin bedrohte Handlung“ als Vergehen.

sehene Höchststrafe von 150 RM zu verhängen und schwere Zuwiderhandlungen nach Abs. 3 zu bestrafen¹⁵.

7. Im § 28 Abs. 1 ist die Anhörung des Jugendführers des Deutschen Reichs vorgeschrieben worden. Abs. 1 Nr. 3 entspricht der bisherigen Vorschrift des § 16 Abs. 7, Abs. 2 der bisherigen Vorschrift des § 11 Abs. 2¹⁶.

Die in der Begründung geänderten Stellen sind durch Randstriche gekennzeichnet.

Das Gesetz soll nunmehr so bald wie möglich, spätestens am 30. Januar 1938 verabschiedet werden. Da die beiliegende Neufassung – abgesehen von den aufgeführten Änderungen – dem mit Schreiben vom 9. April 1937 – lila 7421/37 – übersandten Entwurf entspricht, darf ich mit Rücksicht auf die Eilbedürftigkeit Ihr Einverständnis annehmen, falls mir innerhalb 10 Tagen keine gegenteilige Äußerung zugeht¹⁷.

10 weitere Abdrucke des Entwurfs und der Begründung sind beigelegt.

In Vertretung
Dr. Krohn

¹⁵ § 24 (3) des vorlieg. Entw.: „Wer gewissenlos eine Person unter achtzehn Jahren, die durch ein Arbeits- oder Lehrverhältnis von ihm abhängt, durch Überanstrengung in ihrer Arbeitskraft schwer gefährdet, wird mit Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft. In besonders schweren Fällen ist die Strafe Zuchthaus.“ – Verhandlungen mit dem RJuM über die endgült. Fassung der Strafbestimmungen s. R 3001/22073, Bl. 130–132. In der KabVorl. (u. Anm. 17) lautete Abs. 2 dann einfach: „In besonders schweren Fällen ist die Strafe Gefängnis und Geldstrafe oder eine dieser Strafen.“ Abs. 3 blieb unverändert.

¹⁶ Oben Anm. 9 und 11.

¹⁷ Nach letzten redaktionellen Änderungen übermittelte der RAM dem RMRk am 8. 3. 1938 die KabVorl. des JugendschutzG und bat, sie mit verkürzter Widerspruchsfrist in Umlauf zu setzen, damit das Gesetz noch vor dem 1. April verkündet und bereits für die zu diesem Termin abzuschließenden Lehrverträge wirksam werden könne; R 43 II/527a, Bl. 141–170; R 43 II/546, Bl. 113–142; R 2/18591; R 3001/22073, Bl. 133–162. Mit Schreiben vom 29. 3. 1938 notifizierte Lammers die Annahme des Gesetzes (R 43 II/527a, Bl. 171), am 12. 4. legte er Hitler die ausfertigungsreife Reinschrift vor, nicht ohne aber auf den Umstand hinzuweisen, daß der gesamte Parteisektor von der Anwendung des Gesetzes ausgenommen bleiben sollte: Dok. Nr. 85.

Zitierhinweis

Nr. 1 Der Reichs- und Preußische Arbeitsminister an die Reichsminister. 3. Januar 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d001>